

CYBERTECH S.R.L.

Società con unico socio

Sede legale

00144 Roma

Piazzale dell'Agricoltura, 24

Tel. +39-06.88816479

Fax +39-06.99331512

Codice fiscale 15116891001

P.IVA IT 15116891001

R.E.A. RM-1569058

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Andrea Donelli

DNLNDR00M27L219H

www.cybertech.eu

Roma, 28/06/2024

Oggetto: Assunzione in Apprendistato Professionalizzante

In esito agli accordi intercorsi, ti confermiamo di essere venuti nella determinazione di assumerti alle nostre dipendenze, con contratto di **Apprendistato Professionalizzante**, con inquadramento **nel livello B1** finalizzato al conseguimento della mansione di **Application Security Specialist** di cui puoi trovare la descrizione nel documento HR_MA01_G_1_Job_Architecture_Manual Gruppo Engineering consultabile nella intranet aziendale *Engage/Templates&Procedures/Gruppo Engineering/Procedure del Personale*.

Il presente contratto di lavoro si intende regolato, allo stato, dal vigente Contratto Nazionale per la Disciplina dell'Apprendistato Professionalizzante nell'Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti, dal Regolamento della Regione Lazio n. 7 del 29/03/2017, dal D.G.R. della Regione Lazio n. 123/2017 dal Capo V, artt. 41 e ss., del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., e dal vigente CCNL dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti.

Per quanto qui non specificato, si fa riferimento al citato C.C.N.L., alle disposizioni di legge attualmente vigenti in materia di formazione e apprendistato professionalizzante e al contratto integrativo aziendale di secondo livello attualmente in vigore, alle cui norme ci impegniamo reciprocamente di attenerci, e comunque da tutti i contratti collettivi nazionali, aziendali e territoriali che tempo per tempo saranno vigenti in azienda.

La società dichiara, ai sensi dell'art. 47, c. 8, del D. Lgs. n. 81/2015, di fare riferimento al percorso formativo della Regione ove è ubicata la sede legale e, pertanto, per la formazione di base e trasversale, di applicare la Delibera della Regione Lazio n. 123/2017.

1. DATA DI ASSUNZIONE

L'assunzione avrà effetto dal giorno **16/07/2024**.

La durata del contratto è di **24 (Ventiquattro) mesi**.

2. PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova si svolgerà nell'ambito delle attività previste per la mansione sopra indicata ed è fissato in **3 mesi** di effettiva prestazione, ai sensi dell'Art. 2, Sez. Quarta, Titolo I "Disciplina del rapporto individuale di lavoro" del C.C.N.L. Durante tale periodo sarà facoltà sia nostra che tua risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo reciproco di termine di preavviso e/o motivazione.

3. TRATTAMENTO ECONOMICO

Il tuo contratto di Apprendistato, coerentemente con il percorso formativo allegato alla presente, è suddiviso in **2 (due) periodi** ai quali sarà applicato un trattamento retributivo, valido solo per il periodo di apprendistato, che potrebbe rappresentare un trattamento di miglior favore rispetto ai minimi tabellari previsti dal CCNL in vigore, secondo i seguenti punti:

Durata complessiva mesi di contratto 24 mesi;

- 1. Primo periodo, di mesi n. 12, Retribuzione lorda complessiva pari a € 29.687,45 (Euro Ventinovemilaseicentottantasette/45) lordi complessivi;**
- 2. Secondo periodo, di mesi n. 12, Retribuzione lorda complessiva pari a € 29.687,45 (Euro Ventinovemilaseicentottantasette/45) lordi complessivi.**

I trattamenti retributivi sopra definiti potrebbero subire variazioni in melius.

Ti specifichiamo, inoltre, che la retribuzione annua lorda è suddivisa nelle 13 (tredici) mensilità previste dal C.C.N.L. Metalmeccanico.

La tua retribuzione lorda mensile, sarà pertanto comprensiva delle seguenti voci:

- paga base	Euro 2.055,29
- superminimo individuale	Euro 228,36

La eventuale maggiorazione rispetto al minimo contrattuale dovrà intendersi come superminimo individuale assorbibile, a sola discrezione dell'Azienda, in caso di aumenti contrattuali e/o passaggi di categoria.

Resta inteso che nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con "l'IPCA al netto degli energetici importati" così come fornita dall'ISTAT applicata ai minimi stessi.

Tali eventuali adeguamenti saranno pertanto applicati con decorrenza giugno di ciascun anno all'importo riconosciuto a titolo di "paga base", fermo restando, ad esclusiva discrezione dell'Azienda, l'assorbimento di suddetto aumento nell'importo riconosciuto a titolo di "superminimo assorbibile" ove presente, come sopra indicato.

Inoltre, ti comunichiamo che, con il cedolino paga del mese successivo a quello di assunzione, ti sarà erogato un Bonus Una Tantum di Partecipazione all'Academy pari ad **Euro 2.000,00 (Euro Duemila/00)**, al lordo delle ritenute di legge. Questo Bonus è un pagamento occasionale e non ripetibile, non computato ai fini degli artt. 2120 e 2121 c.c., e non fa insorgere alcun diritto al pagamento di altre somme equivalenti e/o simili per il futuro.

4. ORARIO DI LAVORO

Come previsto dall'Art. 5, Sezione Quarta, Titolo III del C.C.N.L. sopracitato, l'orario di lavoro settimanale è di **40 ore**.

Il tuo orario di lavoro è a **tempo pieno**, nella misura settimanale *normale* prevista dalla contrattazione collettiva applicata e come regolata dalle disposizioni in materia di "orario di lavoro" ed è organizzata secondo modalità, almeno parzialmente prevedibili, secondo il seguente schema:

dal lunedì al venerdì, 8 ore giornaliere. L'orario giornaliero sarà pertanto dalle ore 9.00 alle 18.00, inclusi 60 minuti non retribuiti per la pausa pranzo, da fruirsi nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 14.30.

5. LAVORO STRAORDINARIO

Le eventuali richieste di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro sono dovute se richieste dall'Azienda e sono regolate dall'art. 7, Sezione Quarta, Titolo III del CCNL sopra citato. In relazione alle tue prestazioni straordinarie, autorizzate secondo le modalità stabilite nei regolamenti aziendali e quali risulteranno dagli appositi documenti di controllo della presenza al lavoro, avrai diritto ai recuperi e/o all'applicazione delle maggiorazioni previste all'art. 7, Sezione Quarta, Titolo III del CCNL sopra citato.

6. SEDE DI LAVORO

La tua sede di Lavoro sarà **Roma, Piazzale dell'Agricoltura 24**.

La tua prestazione di lavoro sarà svolta anche nella modalità del Lavoro Agile nei tempi e nelle condizioni stabilite dalla regolamentazione aziendale tempo per tempo vigente e concordate con il tuo Responsabile, secondo le esigenze tecnico/organizzative aziendali.

7. PROGETTO FORMATIVO

Durante l'Apprendistato, si è tenuti a svolgere le attività previste dal **Progetto Formativo Individuale** da te sottoscritto, ed allegato al presente contratto, ed a rispettare regolamenti e norme, mantenere riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante il periodo di Apprendistato, e seguire le disposizioni ricevute dal tuo **Tutor Sig.r/ Sig.ra AKIF LAILA**.

Il Progetto Formativo Individuale potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'Apprendista, della Società e del Tutor.

8. FERIE E CONGEDI

Sulla base della regolamentazione legale e contrattuale ad oggi applicabile, e con le modalità di maturazione e/o fruizione ivi definite, nella fase iniziale del tuo rapporto di lavoro avrai diritto a 4 settimane di ferie su base annua; n. 104 ore di assenza per festività/permessi/ROL su base annua, eventualmente riparametrati in caso di orario part time.

Ulteriori giornate di congedo potranno essere riconosciute al verificarsi delle condizioni specificatamente previste della legge e/o dalla contrattazione collettiva. Per una elencazione esemplificativa delle diverse tipologie di congedi si rinvia all'Allegato al presente contratto di lavoro nonché consultabile nella intranet aziendale *Engage/Templates&Procedures/Gruppo Engineering/Procedure del Personale*.

9. FORME DI PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

I contributi previdenziali e assicurativi a carico della Azienda e del lavoratore saranno versati rispettivamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL). Ti informiamo inoltre che, in tema di sicurezza sociale, l'Azienda mette a

disposizione del personale dipendente le seguenti ulteriori forme di tutela: coperture assicurative per infortuni professionali ed extra professionali; previdenza complementare di legge e di contratto; assistenza sanitaria integrativa EFIS o MetaSalute.

Per quanto attiene allo stato di malattia o infortunio si richiamano le disposizioni contenute nel CCNL, artt. 1 e 2, Sezione Quarta, Titolo VI, e nelle relative regole presenti nella Procedura Aziendale PGP_04_0_Normativa_Assenze, consultabile nella intranet aziendale *Engage/Templates&Procedures/Gruppo Engineering/Procedure del Personale*.

10. CODICE ETICO, CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E POLITICA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Al rapporto di lavoro intercorrente tra te e la scrivente Società si applica il Codice Etico del Gruppo Engineering nonché la Politica per la Prevenzione della Corruzione che sei tenuto a conoscere e rispettare in ogni loro parte: ti esortiamo a prenderne approfondita visione e conoscenza nella intranet aziendale o nel sito aziendale.

Tutte le informazioni concernenti la scrivente Società, il Gruppo Engineering e gli altri Soggetti con i quali si entri in contatto (Clienti, Partner e/o Fornitori di Engineering), di cui tu venga a conoscenza nel corso del presente rapporto di lavoro, sono da ritenersi di natura strettamente confidenziale e, come tali, soggette ai vincoli ed alle garanzie previste dall'art. 1, comma 11, Sez. IV, Titolo VII del CCNL sopra citato, dalle vigenti norme di legge civili e penali.

Al riguardo, sei tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tali informazioni impegnandoti altresì a non comunicare o divulgare o altrimenti utilizzare qualsiasi tipo di informazione o notizia inerente l'organizzazione e le attività di Engineering e delle altre società facenti parte del gruppo che non siano di dominio pubblico e, quindi, in particolare, a non fare uso e/o consentire l'uso ad altri soggetti, di informazioni, notizie, documenti di qualunque genere comunque relativi all'attività di Engineering e del Gruppo Engineering.

11. PROCEDURA, FORMA E TERMINI DI PREAVVISO

Si rinvia a quanto previsto dal CCNL in materia, art. 1, Sezione Quarta, Titolo VIII nonché dall'art.13 del Contratto Nazionale per la Disciplina dell'Apprendistato Professionalizzante nell'Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti, come da allegato alla presente nonché consultabile nella intranet aziendale *Engage/Templates&Procedures/Gruppo Engineering/Procedure del Personale*.

12. DIVIETI

Ti è fatto divieto di avere occupazioni retribuite che siano in contrasto con quanto stabilito dagli Artt. 1 e 3, Sezione Quarta, Titolo VII del C.C.N.L. citato e dagli Artt. 2086, 2104 e 2105 del Codice Civile senza che la Direzione HR ne sia edotta e vi abbia acconsentito.

13. VARIE E CLAUSOLE DI RINVIO

Gli elementi contenuti nel presente contratto sono indicati in adempimento di obblighi informativi di legge e fanno riferimento alla disciplina applicabile al tuo rapporto di lavoro nella fase iniziale. Tali elementi potranno nel tempo subire variazioni, integrazioni e/o modifiche:

- per effetto della modificazione delle fonti legali e della contrattazione collettiva applicabile, senza che in tal caso sia necessaria una successiva comunicazione;
- per effetto della naturale evoluzione dinamica dei trattamenti prevista dalla contrattazione collettiva già oggi applicata, senza che in tal caso sia necessaria una successiva comunicazione;
- per effetto di determinazioni unilaterali dell'Azienda, che verranno adottate in osservanza delle previsioni legali e contrattuali tempo per tempo applicabili e, fatte salve le alinee che precedono, tempestivamente comunicate.

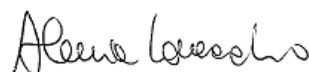
Unitamente al presente contratto, quale parte integrante della componente informativa richiesta dal d.lgs 152/1997, ti viene consegnata l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016.

14. CLAUSOLE FINALI

Ti invitiamo in ogni caso ad accedere alla intranet aziendale *Engage/Templates&Procedures/Gruppo Engineering/Procedure del Personale* verificando la normativa a te tempo per tempo applicabile ovvero – laddove necessario – inviando un'apposita richiesta di assistenza HR, nonché a prendere visione delle regole aziendali in materia di Risorse Umane, consultabili nell'intranet aziendale sopra citata.

Nella fiducia che non mancherai di rispondere alle nostre esigenze, ti preghiamo di volerci restituire la copia della presente debitamente firmata per presa visione ed accettazione e, con l'augurio di un proficuo lavoro, distintamente ti salutiamo.

Direzione HR
ALESSIA LOVECCHIO



Per presa visione ed accettazione **Andrea Donelli**

data 28 / 06 / 2024 firma Andrea Donelli